AI 生成分子给专利制度带来的三个新难题

充分公开	生成模型的输出难以用传统方式描述“如何得到”	**若说明书无法使本领域技术人员重现，可能被认定公开不充分**
创造性（非显而易见性）	当 AI 能枚举一个化学空间，该空间内的分子是否仍属“非显而易见”	**尚无定论；若标准收紧，大量生成式专利的有效性将受影响**
在先技术的范围	AI 大规模枚举并公开的分子，是否构成对后续申请的在先技术	**“专利丛林”式的防御性公开可能挤压后来者的空间**

三者的共同根源：专利制度的许多概念以“人类的创造行为”为隐含前提。